[א]הכא לאו בידו אמר רבא [א]הני בי תלתא דיהבי זוזי לחד למזבן להו מידי וזבן לחד מינייהו זבן לכולהו [ב]ולא אמרן אלא דלא צר וחתים איניש איניש לחודיה אבל צר וחתים איניש איניש לחודיה למאן דזבן זבן ולמאן דלא זבן לא זבן אמר רב פפי משמיה דרבא [ג]האי סיטומתא קניא למאי הלכתא רב חביבא אמר למקניא ממש רבנן אמרי לקבולי עליה מי שפרע [ד]והלכתא לקבולי עליה מי שפרע [ה]ובאתרא דנהיגו למקני ממש קנו: היה הוא תחלה לקוצרים: אמר רב [ו]מחוסר שתים פוסק שלש אינו פוסק ושמואל אמר בידי אדם אפילו מאה פוסק בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק תנן פוסק עמו על הגדיש והא מחוסר משדא בחמה למיבש ולמידש ומידרא [ז]כגון דשדא בחמה ויבש ולשמואל דאמר בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק והא מחוסר מידרא דבידי שמים היא אפשר בנפוותא: ועל העביט של ענבים: והא מחוסר מכמר ועיולי לבי מעצרתא (א) למידש ולמנגד כדתני רבי חייא על הכומר של זיתים הכא נמי על הכומר של ענבים והא מחוסרי תלת באתרא דההוא דזבין הוא דנגיד: ועל המעטן של זיתים: והא מחוסר מכמר ועיולי לבי דפי (ב) למידש ולמנגד תני רבי חייא על כומר של זיתים הא איכא תלת באתרא דההוא דזבין (ג) ההוא מנגיד: ועל הביצים של יוצר: אמאי והא מחוסר לפופי ויבושי עיולי לאתונא למשרף ולמיפק [ח]כגון דמלפפה ויבישו והא איכא תלת [ט]באתרא דההוא דזבין הוא דמפיק: ועל הסיד משישקענו בכבשן: והא מחוסר מקלה ואפוקי ומידק באתרא דההוא דזבין ההוא דייק ולשמואל דאמר בידי אדם אפי' מאה פוסק למה לי משישקענו בכבשן אימא משראוי לשקעו בכבשן: ועל הביצים של יוצר: תנו רבנן אין פוסקים על הביצים של יוצר עד שיעשו דברי ר' מאיר אמר רבי יוסי [י]בד"א בעפר לבן אבל בעפר שחור כגון כפר חנניא וחברותיה כפר שיחין וחברותיה פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה אמימר יהיב זוזי מכי מעיילי עפרא כמאן אי כר' מאיר האמר עד שיעשו אי כרבי יוסי האמר אע"פ שאין לזה יש לזה לעולם כרבי יוסי ובאתריה דאמימר עשיק עפרא אי דמעיילי עפרא סמכא דעתיה ויהיב להו זוזי ואי לא לא סמכא דעתיה: ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה: חכמים היינו תנא קמא אמר רבא

ימות

לאו בידו. שמא לא ימכרוהו לו: **דלא צר וחתים.** מעות של כל איש ואיש לבד: **סיטומתא.** חותם שרושמין החנונים על החביות של יין שלוקחין הרבה ביחד ומניחין אותן באוצר הבעלים ומוליכין אותן אחת אחת למכור לחנות ורושמין אותם לדעת שכל הרשומות נמכרות: **ובאתרא כו' למיקני.** שרגילין לרשום על מנת שבדבר זה תהא קנויה לו כאלו משך קני: **מחוסר שתים.** שתי מלאכות: **פוסק עמו.** ואע"פ שלא יצא השער דהא יש לו אבל מחוסר שלש כאין לו דמי: **בידי אדם.** אם מלאכות שהדבר מחוסר בידי אדם אפי' מאה הן פוסק: **בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק.** דמי יימר דאתיא ויהא בידו להשלים הלכך כאין לו הוא: **משדא בחמה.** שטוח העומרין בחמה: **ומידרא.** לזרוק המוץ לאחר הדישה ברחת ברוח: **כגון דשדי בחמה ויבש.** דאכתי גדיש קרי ליה: **האיכא מידרא.** דבידי שמים היא שצריך רוח שאינה מצויה: **אפשר בנפוותא.** וו"ן בלע"ז: **על העביט.** כולהו לאותבינהו לרב ושמואל נקיט לה ואזיל: **מכמר.** הוחמם: **למידש.** לדרוך בגת: **מנגד.** למשוך היין אל הבור שלפני הגת: **כדתני ר' חייא.** לקמן: **על הכומר של זיתים.** דתנן במתני' (לעיל דף עג:) מעטן תנא ליה איהו במתני' בלשון כומר לומר שכבר נתחממו: **בי דפא.** בית הבד של שמן: **לפופי.** אמולידי"ר בלע"ז לשון מלפפין הוולד (שבת דף קכט:) שמגלגלו לפי מדתו. אם גדולות אם קטנות ועושה להן בית קיבול: **ומשרף.** לצרפו בכבשן: **כגון דמלפף ויבש.** ואכתי ביצים קרי להו. לשון ביצה מרשק"א שהעפר מגובלת עם המים: **ומידק.** לאחר שנשרפו האבנים הרי הן חתיכות שרופות ומוציאין אותן מן הכבשן ונותנין בהן מעט מים וכוברין אותן ונידוכות מאליהן כקמח טחון: **משראוי לשקען בכבשן.** משהכין והזמין את האבנים ואת העצים והכל בידו ואין חסר אלא מלאכת השריפה: **בד"א.** שצריך שיהא מוכן בידו: **בעפר לבן.** שאינו מצוי וכשהיו מכניסין אותו אין מכניסין אותו אלא מגודל ועשוי ביצים: **אבל בעפר שחור.** שהוא מצוי במקומו אין צריך שיהא בידו שאם אין לזה יש לזה: **מכי עיילי עפרא.** משהכניס המוכר וצבר עפר בביתו ועפר שחור היה: **עשיק עפרא.** יקר (ד) ואינו מצוי: **סמכא דעתיה.** דכל אחד והחוזר יקבל מי שפרע: **לא סמכא דעתיה.** דלמא לא משכח עפרא וליכא מי שפרע שהוא עצמו לא נסמך עליו אלא נתן על הספק:

ימות

הכא לאו בידו. מכאן מקשה ר"ת לפירוש הקונט' דפרק זה בורר (סנהדרין דף כד: ושם ד"ה כל) גבי משחק בקוביא דקאמר התם דלאו אסמכתא היא ופי' הקונט' משום דהיכי דמי אסמכתא כגון אם אוביר ולא אעביד וכגון משליש שטרו דגט פשוט (ב"ב דף קסח. ושם) דסמיך על (א) (לא) דבר כסבור כל זה בידו לעשות ומרישא כי מתני אדעתא דלא יהיב (ה) לאסמכתא קא מתני דטועה שלא יבא לידי כך אבל משחק בקוביא לא סמיך אמידי דלא ידע אי נצח אי לא נצח ואפ"ה מתני שמע מינה מספיקא גמיר ומקני והכא משמע איפכא דהיכא דלאו בידו הוי טפי אסמכתא ונראה לר"ת דהתם משום הכי לא הוי אסמכתא דאגב דבעי למיקני גמר ומקני וקשה לפירושו דבזהב (לעיל דף מח: ושם) חשיב אסמכתא ההיא דאם אני חוזר בי ערבוני מחול לך ולא אמרי' מגו דבעי למיקני גמר ומקני ועוד דא"כ היכי מדמה בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה.) ההיא דאין אחד מהם נזיר דהתם לא שייך האי טעמא ור"ת בעצמו חזר בו והגיה בספר הישר גבי עובדא דשנים שאמרו זה את זה בפרק במה מדליקין (שבת דף לא.) שהקנו זה לזה דאי לא הקנו ליהדרו בהו ואע"ג דיש מקומות דקנו בלא קנין בדברים בעלמא כגון בסנהדרין (דף כד.) נאמן עלי אבא כו' דאתן לך מחלוקת וכן (שם) דור לי בחיי ראשך דאין יכול לחזור בו התם דין הוא שיועיל כיון שיש להם תביעה זה על זה והם קבלו עליהם כך את הדין ולא דמי להיכא שאין לו שום תביעה והתם בפ' זה בורר (סנהדרין דף כה.) גבי מפריחי יונים משמע כפי' הקונט' דקאמר וצריכא דאי קאמר בתולה בדעת עצמו התם (ו) דקאמר קים לי בנפשאי דידענא טפי ולהכי הוי אסמכתא משמע היכא דבידו להרויח הויא טפי אסמכתא ומהך דשמעתין נראה לי דלא דמי דהכא הויא בידו ולא בידו דאע"ג דמצוי הוא לקנות מכל מקום כיון דתלוי באחרים דאם לא ירצו למכור ממי יקנה הלכך לא גמר ומקני אבל התם דאין בידו כלל גמר ומקני וכשהיה בידו מכל וכל כגון אם אוביר ולא אעביד אי גזים לא גמר ומקני כגון דאמר אשלם אלפא זוזי כדלקמן בפרק המקבל (דף קד:) אבל אשלם במיטבא דלא גזים גמר ומקני ועוד פר"ת דוקא כי ההיא דאם אני חוזר בי ערבוני מחול לך וההיא דפירקין לעיל (דף סה:) דאם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים וההיא דמשליש חשיב אסמכתא כיון דגזים שאין מתכוין אלא להסמיך חברו על דבריו שיאמינהו אבל משחק בקוביא אדעתא דהכי קא עבדי שירויחו זה או זה ובסנהדרין [דף כד: ד"ה כלן] האריך בפסק משחק בקוביא: **תני** רבי חייא על כומר של זיתים. וא"ת אמאי לא אמר רבי חייא מילתיה ארישא דעביט של ענבים ויש לומר דאין רגילות למכמר ענבים כמו זיתים וא"ת לשמואל דאמר בידי אדם אפילו מאה פוסק למה לי על כומר ויש לומר דכימור הזיתים מקרי בידי שמים:

וכפר שיחין וחברותיה אע"פ שאין לזה יש לזה. לא מיירי בעפרא דהא מחוסר שלש הוא ואינו פוסק אלא בבילים איירי ומדנקט האי לישנא דאע"פ שאין לזה יש לזה כדנקט גבי פוסקין על שער שבשוק משמע שיש שער שבשוק לבילים וקמ"ל דאע"פ שאין שער לקדירות שבשוק כיון שיש שער לבילים חשיב כאילו יש לו בילים לפסוק לקדירות כשער מוכרי קדירות בזול שהבילים לענין קדירות כעין לקוטות למוכרי תבואה אי נמי אפילו אין שער יכול להיות דחשיב כיש לו לפי שדרך יוצרים דיזפי מהדדי שיש הרבה מהם:

(ב) **יכול** לומר לו תן לי כזה או תן לי מעותי. אין זה מעמיד מלוה על גבי פירות [ג] כיון דבתורת מקח נותן לו מעות תחילה ואפילו מי שפרע ליכא דדעתייהו דאינשי אתרעא זילא כשנותן מעות על מנת לקבל פירות לאחר זמן:

דלמא

מסורת הש"ס

א) ר"מ מ"ז, ב) שייך למתני' דלעיל דף עג:, ג) [לעיל סג.],

הגהות הב"ח

(א) גמ' לבי מעצרתא ולמידש: (ב) שם לבי דפי ולמידש: (ג) שם באתרא דההוא דזבין הוא דנגיד: (ד) רש"י ד"ה עשיק עפרא יקר. נ"ב ע"ל דף נג: (ה) תוס' ד"ה הכא וכו' ולאסמכתא קא מתני דטועה כסבור שלא: (ו) בא"ד התם הוא דקאמר:

מוסף רש"י

על הכומר של זיתים. שמניחין יחד בכלי כדי שיתחממו (פסחים נח.).

עין משפט נר מצוה

א [שו"ע חו"מ סי' רז סעי' יג בהג"ה]:

קנז ב ג מיי' פ"ז מהלכות מכירה הל' יג יד סמג עשין פב ולאוין קעא טוש"ע ח"מ סי' קפד סעיף א:

קנח ד ה ו מיי' שם הל' ו סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' רא סעיף א:

קנט ז מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הל' ב סמג לאוין קצג טוש"ע י"ד סי' קעה סעיף ד:

קס ח ט י מיי' שם:

קסא כ מיי' שם הל' א:

לעזי רש"י

וו"ן [ו"ן]. נפה.

אמולידי"ר [אינמיילולי"ר]. לעטוף.

מרשק"א [מריש"ק]. בִּיצה, מקווה מים רדודים.